

[예상][1][03.05-1]매출처 파업 및 창고 부족으로 인한 휴업의 사용자 귀책사유 해당 여부

【문제 3.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 사는 최근 주요 매출처인 B 완성차 업체의 파업으로 인하여 부품 납품이 중단되었고, 이로 인해 공장 가동률이 급격히 저하되었다. A 사는 원자재 수급에는 문제가 없었으나, 생산된 제품을 적치할 창고 공간마저 부족해지자 2024. 3. 1.부터 2024. 3. 31.까지 한 달간 생산직 근로자 전원에 대하여 휴업을 실시하기로 결정하였다.

A 사는 휴업 기간 중 근로자들에게 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하려 하였으나, 장기간의 매출 중단으로 인하여 자금 사정이 극도로 악화되자 노동위원회에 휴업수당 감액 승인을 신청하는 방안을 검토하고 있다. 한편, A 사의 취업규칙에는 "사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 통상임금의 100%를 지급한다"는 규정이 존재한다. 다음 물음에 답하시오.

(물음 1) 본 사안에서 B 사의 파업으로 인한 부품 납품 중단 및 창고 부족으로 실시한 휴업이 근로기준법 제 46 조 제 1 항의 "사용자의 귀책사유"에 해당하는지 판례의 법리에 근거하여 논하시오.